

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 305/2533

นายเสปณ ปุงบางกะดี

โจทก์

นายเถียน เพื่อกบ่ารุง

จำเลย

นายเถียน เพื่อกบ่ารุง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
175,177,91,90,59

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175
จำคุก 1 ปี ตามมาตรา 177 จำคุก 1 ปี รวม 2 กระทั่งจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยผิดฐานเบี่ยงความเท็จตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรค 2 ฐานฟ้องเท็จ จำคุก 6 เดือนฐานเบี่ยงความเท็จ
จำคุก 6 เดือน รวม 2 กระทั่ง จำคุก 12 เดือนนอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 84)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยยื่นคำร้องประกอบ (อันดับ 87)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 70,82)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 15,45 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ